

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9376/2539

กรมทางหลวง
บริษัท เกรตเตอร์เอเซียเนเทรดดิ้ง จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 380 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่โจทก์ต้องจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการต่อและต้องเสียค่าจ้างเพิ่มขึ้นมีจำนวนมากกว่าค่าปรับที่เป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อโจทก์เจ้าหนี้ได้รับค่าเสียหายเต็มตามความเสียหายก็เท่ากับรวมเอาเบี้ยปรับในฐานะเป็นค่าเสียหายที่เป็นจำนวนน้อยที่สุดไว้ด้วยแล้วจึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะเรียกเอาค่าปรับได้อีกหากจะกำหนดค่าปรับให้แก่โจทก์อีกจะเป็นการให้ค่าเสียหายซ้ำซ้อนกัน และตามสัญญาข้อ5วรรคสุดท้ายกำหนดไว้ว่า"ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดใช้แต่ค่าปรับอย่างเดียวหรือค่าเสียหายและริบสัมภาระอุปกรณ์การก่อสร้างดังกล่าวในข.ค.ด้วยหรือไม่ก็ได้"จากข้อสัญญาดังกล่าวจะเห็นว่าข้อสัญญาได้ใช้คำว่าเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือก เมื่อศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชำระค่าเสียหายอันเป็นจำนวนเงินมากกว่าค่าปรับแก่โจทก์โดยให้นำค่าปรับที่จำเลยที่1ได้ชำระให้โจทก์ไว้แล้วมาหักออกก่อนจึงเป็นการชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญาดังกล่าวแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่1ชำระเงินจำนวน1,278,057.68บาทแทนที่จะพิพากษาให้จำเลยที่1ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสิ้น1,279,057.68บาทเป็นเพราะศาลอุทธรณ์เขียนจำนวนค่าจ้าง

ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมผิดพลาดไปจากจำนวนที่ถูกต้องคือ
จำนวน 973,587.45 บาท เป็นจำนวน 972,587.45 บาท จึงทำให้คำนวณค่าเสียหายเมื่อ
หักเงินค่าปรับจำนวน 258,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 ชำระให้โจทก์ออกแล้วผิดพลาดขาด
จำนวนไป 1,000 บาท อันเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้
ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 143

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ทำการบูรณะราดยางทางหลวงจังหวัด
2 สัญญา สัญญาฉบับแรกให้ทำการบูรณะราดยางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2127
สายขุนหาญ - สำโรงเกียรติระยะทางยาว 4,400 กิโลเมตรที่อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ ในราคา 3,791,700 บาท สัญญาฉบับหลังให้ทำการบูรณะราดยางทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 2111 สายสี่แยกบ้านพยุห์-อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะ
ทางยาว 4,300 กิโลเมตร ในราคา 3,034,520 บาท ในการรับจ้างดังกล่าว จำเลยที่ 1
ได้นำหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 มาวางไว้แก่โจทก์ ตามสัญญาฉบับแรกจำเลย
ที่ 1 ต้องลงมือทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2522 ครบกำหนดแล้วเสร็จใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2522 สัญญาฉบับหลังจำเลยที่ 1 จะต้องลงมือทำการก่อสร้างตั้งแต
วันที่ 11 มิถุนายน 2522 แล้วเสร็จในวันที่ 7 ตุลาคม 2522 นับตั้งแต่จำเลยที่ 1 ทำ
สัญญาจ้างกับโจทก์ จำเลยที่ 1 ทำงานไม่แล้วเสร็จ กล่าวคือตามสัญญาฉบับแรก
จำเลยที่ 1 ทำงานได้ผลงานเพียง 31.40 เปอร์เซ็นต์แล้วหยุดงานไป สัญญาฉบับหลัง
ได้ผลงานเพียง 1.3 เปอร์เซ็นต์แล้วก็หยุดงานไปเช่นเดียวกัน โจทก์ได้มีหนังสือบอก
เลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ตามสัญญาที่ทำต่อกัน
กำหนดไว้ว่า หากจำเลยที่ 1 มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดก็ดี หรือในการทำงานมี
เหตุให้โจทก์เห็นว่าจำเลยที่ 1 จะทำงานไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดก็ดี หรือ

ล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ก็ดี หรือจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี โจทก์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และการที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 ทำการล่วงกำหนดเวลาไปนั้น ไม่ได้หมายความว่าโจทก์ผ่อนเวลาให้จำเลยที่ 1 อันจะไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ใน กรณีมีการผิดสัญญาจะเป็นเรื่องที่โจทก์บอกเลิกสัญญาหรือจำเลยที่ 1 ทำการล่วงเลย กำหนดเวลาจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชำระค่าปรับวันละ 1,500 บาท จนกว่างานจะแล้ว เสร็จโดยการกระทำของตนเองหรือการกระทำของผู้รับจ้างคนใหม่ โจทก์มีสิทธิเรียก ค่าเสียหายที่ต้องเสียไปเนื่องจากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาทั้งผลโดยตรงและเกี่ยวเนื่องจากเหตุที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญา และบรรดาสິงก่อสร้าง สัมภาระอุปกรณ์ในการ ก่อสร้างของจำเลยที่ 1 ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว โจทก์ มีสิทธิตามสัญญาข้อ 6 ที่จะว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานต่อไปจนแล้วเสร็จ โดยอาศัยจำนวน เงินที่ยังเหลือจ่ายแก่จำเลยที่ 1 หากเงินค่าจ้างเหลือจ่ายไม่พอจ้างผู้อื่นทำงานต่อจน เสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาแล้ว เงินค่าจ้างที่เกินกว่าจำนวนเงินค่าจ้างของจำเลยที่ 1 ที่ เหลือ จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ แต่ถ้างานแล้วเสร็จมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ หักจ่ายค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่เท่าใด โจทก์จะจ่ายให้จำเลยที่ 1 ทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลาตามสัญญาฉบับแรกโจทก์ได้จ่ายค่างานให้จำเลยที่ 1 ไปจำนวน 1,322,948.16 บาทคงเหลือเงินค่างาน 2,379,510.78 บาท โจทก์ได้ว่า จ้างบริษัทวณิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด ทำงานต่อจนแล้วเสร็จโจทก์ต้องจ่ายเงินค่า งานในราคาต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงิน 973,587.45 บาท จำเลยทั้งสองจะต้องรับ ผิด นอกจากนี้โจทก์ยังมีสิทธิรับเงินประกันสัญญาจำนวน 189,585 บาท ค่าปรับราย วันวันละ 1,500 บาท นับแต่วันผิดสัญญาถึงวันบอกเลิกสัญญารวม 404 วัน เป็นเงิน 606,000 บาท เมื่อหักกลบลบหนี้ที่จำเลยที่ 1 มีต่อโจทก์แล้วจำเลยทั้งสองจะต้อง ชำระให้โจทก์ตามสัญญาฉบับแรกจำนวน 1,296,177.26 บาท และเมื่อสิ้นสุดกำหนด เวลาตามสัญญาฉบับหลัง จำเลยที่ 1 ทำงานได้ผลงานเพียง 1.3 เปอร์เซ็นต์ โจทก์จึง ได้ว่าจ้างบริษัทสระหลวงก่อสร้างจำกัด ทำงานต่อจนเสร็จบริบูรณ์ โจทก์ต้องจ่ายค่า

งานในราคาต่อหน่วยสูงขึ้นเป็นเงิน 563,470.23 บาท จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบ
นอกจากนี้โจทก์ยังมีสิทธิรับเงินประกันสัญญาจำนวน 151,726 บาทค่าปรับรายวัน
วันละ 1,500 บาท นับแต่วันผิดสัญญาถึงวันบอกเลิกสัญญารวม 405 วัน เป็นเงิน
607,500 บาท เมื่อหักกลบลบหนี้ที่จำเลยที่ 1 มีต่อโจทก์แล้วจำเลยทั้งสองต้องชำระ
ให้โจทก์ตามสัญญาฉบับหลังเป็นเงิน 1,322,696.23 บาท รวมหนี้สินทั้งสองสัญญา
จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชดใช้แก่โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 2,618,873.49 บาทโดยมีส่วน
ที่จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบจำนวน 341,311 บาทการที่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระ
หนี้จำนวนดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือ
ทวงถามให้ชำระหนี้คือนับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2530 ถึงวันฟ้องโจทก์ขอคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นดอกเบี้ยจำนวน 317,909.75 บาทรวมเป็น
เงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์จำนวน 2,595,472.20 บาทจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำ
ประกันต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันคำนวณ
ถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ยจำนวน 49,205.66 บาท รวมกับต้นเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น
390,566.16 บาทโจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง
ร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,985,988.80 บาท โดยให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบเพียงจำนวน
390,516.66 บาท แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 2,618,873.49 บาท เฉพาะจำเลยที่ 2 ในต้นเงิน 341,311 บาท
นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ตามสัญญาฉบับแรกเมื่อมีการผิดสัญญาตั้งแต่วันที่ 8
ตุลาคม 2522 แต่โจทก์บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2523 นับว่าเป็น
เวลาเนิ่นนานเกินควรมีเจตนาให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายสูงเกินเหตุเป็นการ
กระทำโดยไม่สุจริต การที่โจทก์ไปว่าจ้างบริษัทวณิชชัย*ก่อสร้าง (1979) จำกัด มา
ดำเนินการต่อก็เป็นการให้ค่าจ้างที่สูงเกินส่วนทั้ง ๆ ที่มีเนื้องานเหลืออยู่เพียง 98.60
เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ดังนั้น จำนวนเงินส่วนที่เพิ่มจากสัญญาเดิม 973,587.45 บาท

จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบนอกจากนี้ค่าปรับรายวัน วันละ 1,500 บาท ก็สูงเกินไป เพราะจำเลยที่ 1 เคยชำระค่าปรับให้โจทก์ไปบ้างแล้วจำนวนถึง 258,000 บาทซึ่งน่าจะเพียงพอ ดังนั้น ส่วนที่เกินจากนี้จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบอีก และตามสัญญาฉบับหลังก็เช่นเดียวกัน โจทก์เรียกค่าปรับรายวันจากจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 607,500 บาท แล้วโจทก์จะเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มสูงจากสัญญาเดิมอีก 563,470.23 บาท อีกหาขอบไม่ ดังที่จำเลยที่ 1 ได้กล่าวมาแล้วโจทก์บอกเลิกสัญญาเนิ่นช้าเกินควรเป็นเหตุให้ค่าจ้างสูงขึ้นโจทก์มีเจตนาถ่วงล่าช้าจำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งนี้เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิยึดหน่วงค่าจ้างไว้ได้ แต่โจทก์กลับจ่ายค่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ไปเป็นเงิน 1,322,948.16 บาท เป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ไม่อาจรับช่วงได้จำเลยที่ 2 จึงพ้นความรับผิด โจทก์ไม่อาจเรียกเงินประกันจากจำเลยที่ 2 ได้อีก การที่โจทก์ไปว่าจ้างบริษัทวณิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด และบริษัทสระหลวงก่อสร้างจำกัด มาดำเนินการต่อ ก็ว่าจ้างในราคาสูงเกินเหตุ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 2,173,062.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จากยอดเงินจำนวน 2,173,062.49 บาท นี้ ให้จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบในวงเงินที่ประกัน 341,311 บาทโดยโจทก์ไม่ต้องเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระก่อนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

โจทก์ และ จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์ โดย จำเลย ที่ 1 ได้รับ อนุญาตให้ อุทธรณ์ อย่าง คณอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,278,057.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5ต่อปีนับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับอีกนอกเหนือจากค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้หรือไม่ ปัญหานี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 รับจ้างโจทก์ทำการบูรณะราดยางทางหลวงจังหวัด 2 สัญญา ตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข จ.10 และ จ.12 จำเลยที่ 1 ทำงานตามที่รับจ้างไม่แล้วเสร็จ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาทั้งสองฉบับแล้วเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าปรับและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ โดยตามสัญญาฉบับแรกเบี้ยปรับคิดเป็นรายวันนับแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2522 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2523 จำนวน 403 วัน วันละ 1,500 บาท เป็นเงิน 604,500 บาท และค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมเป็นเงิน 973,587.45 บาท ส่วนสัญญาฉบับหลังเบี้ยปรับคิดเป็นรายวันนับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2522 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2523 รวม 343 วัน วันละ 1,500 บาท เป็นเงิน 504,500 บาท และค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมเป็นเงิน 563,470.23 บาท เมื่อรวมเบี้ยปรับและค่าเสียหายอันเกิดจากค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นของสัญญาทั้งสองฉบับแล้วจะเป็นเงินเบี้ยปรับรวม 1,109,000 บาท และเป็นค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมรวม 1,537,057.68 บาท จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินเป็นค่าเบี้ยปรับแก่โจทก์แล้วเป็นเงิน 258,000 บาท เมื่อหักเงินจำนวน 258,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์ออกแล้ว จำเลยที่ 1 คงต้องชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสิ้น 1,279,057.68 บาท ซึ่งศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายส่วนที่มากกว่าเบี้ยปรับแก่โจทก์เพียงสถานเดียว เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 380 วรรค

สอง บัญญัติว่า "ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้นท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์ได้" เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ ฟังได้ว่า ความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่โจทก์ต้องจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการต่อ และต้องเสียค่าจ้างเพิ่มขึ้นมีจำนวนมากกว่าค่าปรับที่เป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อโจทก์เจ้าหนี้ได้รับค่าเสียหายเต็มตามค่าเสียหายก็เท่ากับรวมเอาเบี้ยปรับ ในฐานะเป็นค่าเสียหายที่เป็นจำนวนน้อยที่สุดไว้ด้วยแล้วจึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะเรียกเอาค่าปรับได้อีก หากจะกำหนดค่าปรับให้แก่โจทก์อีกจะเป็นการให้ค่าเสียหายซ้ำซ้อนกัน และตามสัญญาข้อ 5 วรรคสุดท้ายกำหนดไว้ว่า "ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดใช้แต่ค่าปรับอย่างเดียวหรือค่าเสียหาย และริบสัมภาระอุปกรณ์การก่อสร้างดังกล่าว ใน ข.ค. ด้วยหรือไม่ก็ได้" จากข้อสัญญาดังกล่าวจะเห็นว่าข้อสัญญาได้ใช้คำว่า เรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือก เมื่อศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชำระค่าเสียหายอันเป็นจำนวนเงินมากกว่าค่าปรับแก่โจทก์โดยให้นำค่าปรับที่จำเลยที่ 1 ได้ชำระให้โจทก์ไว้แล้วมาหักออกก่อน จึงเป็นการชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญาดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,178,057.68 บาท แทนที่จะพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสิ้น 1,279,057.68 บาท ดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้นนั้น ปรากฏตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าเป็นเพราะศาลอุทธรณ์เขียนจำนวนค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมผิดพลาดไปจากจำนวนที่ถูกต้อง คือ จำนวน 973,587.45 บาท เป็นจำนวน 972,587.45 บาท จึงทำให้คำนวณค่าเสียหายเมื่อหักเงินค่าปรับจำนวน 258,000 บาท ที่จำเลยที่ 1 ชำระให้โจทก์ออกแล้ว ผิดพลาดขาดจำนวนไป 1,000 บาท อันเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน1,279,057.68 บาท แก่โจทก์
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพาทษาศาลอุทธรณ์

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพาทษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>